



**Comune
di Cesena**

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **21/05/2026** – delibera n. **33**

OGGETTO: ATR SRL CONS: ASSEMBLEA PER IL RECESSO CONSENSUALE DEI SOCI MINORI

L'anno **(2026)**, il mese di **Maggio**, il giorno **ventuno**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **Filippo Rossini - Presidente del Consiglio Comunale**

Assiste il **Segretario Generale Marco Mordenti**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
LATTUCA ENZO	A	MONTI FEDERICA	P
BERTI PIERO	P	PARISE DENIS	P
BIGUZZI FRANCESCO	A	PELLEGRINI NICHOLAS	P
BONDANINI LARA	P	PEZZI FABIO	P
CASALI MARCO	P	PIRACCINI IVAN	P
CASTAGNOLI ENRICO	A	ROSSI FRANCESCO	P
CENSI DAMIANO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CEREDI GIANNI	A	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
DE LUCA MARCO ROCCO	P	STRINATI ARMANDO	P
FANTINI MARCO	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
GIANGRANDI MARCO	P	VALLETTA VITTORIO	P
GIORGINI KATUSCIA	P	VERGAGLIA ANDREA	P
GIUNCHI ANGELA	P	VERONA CARLO	P
IMPERATO ANDREA	P	ZANOTTI GIORGIO	A
MACCHEROZZI MILENA	P	ZANOTTI SILVIA	P
MAGGIOLI FEDERICA	P	ZUCCALI GIGLIOLA	P
MANUZZI MICHELE	P		

Presenti n. 28 - Assenti n. 5

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GIUNCHI ANGELA, PELLEGRINI NICHOLAS, VERGAGLIA ANDREA
Sono presenti gli assessori: PLUMARI LORENZO, MACRELLI GIORGIA, BAREDI MARIA, LABRUZZO CARMELINA, MAZZONI CRISTINA, CASTORRI CHRISTIAN, FERRINI LUCA, BERTANI ANDREA, ACERBI CAMILLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cesena detiene una partecipazione diretta nella società ATR s.r.l. consortile, con una quota pari al 72,16% del capitale sociale e per un valore di euro 796.063,06;

PREMESSO inoltre che ATR s.r.l. cons.:

- è società a totale partecipazione pubblica, con capitale sociale pari a euro 1.103.293,75 e durata prevista fino al 31/12/2050,
- è sottoposta al controllo analogo congiunto di tutti i soci, sulla base di previsioni statutarie e di appositi Patti Parasociali sottoscritti dai soci in data 07/03/2018 con scadenza prevista al 31/12/2050;
- opera in regime di house providing, gestendo per conto del Comune di Cesena le attività ed i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

VISTA la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di ATR srl cons per il giorno 28/05/2026, ricevuta con nota pgn 63651 del 30/04/2026 avente quali punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione della situazione patrimoniale straordinaria alla data del 31.12.2025,
2. Delibera di adesione alla richiesta di recesso da parte dei soci minori, determinazione del valore e delle modalità di liquidazione delle quote relative ai singoli soci; delibere inerenti e conseguenti,
3. Varie ed eventuali;

VISTO inoltre, in riferimento al punto 1) dell'odg, la comunicazione di Atr ricevuta in data 07/05/2026 a pgn 66339, contenete lo stato patrimoniale al 31.12.2025;

DATO ATTO dell'attuale compagine societaria di ATR srl cons così come risulta da visura camerale al 30.04.2026 (elenco soci e valore in euro):

Soci Atr srl cons.	Valore (euro)	%
Comune di Cesena	796.063,06	72,16%
Comune di Cesenatico	68.105,16	6,17%
Comune di Savignano sul Rubicone	65.771,05	5,96%
Comune di Bagno di Romagna - Casa protetta C.Spighi	32.166,10	2,92%
Comune di Mercato Saraceno	29.192,50	2,65%
Comune di San Mauro Pascoli	26.922,33	2,44%
Comune di Gatteo	20.335,63	1,84%
Comune di Sogliano sul Rubicone	15.571,46	1,41%

Comune di Gambettola	12.821,67	1,16%
Comune di Sarsina	10.839,28	0,98%
Comune di Longiano	10.295,71	0,93%
Comune di Roncofreddo	6.938,42	0,63%
Comune di Verghereto	5.211,80	0,47%
Comune di Borghi	2.653,86	0,24%
Comune di Montiano	351,72	0,03%

DATO ATTO che nell'Assemblea dei soci di ATR il 14/12/2023 sono stati illustrati gli esiti del Progetto di Riorganizzazione realizzato dallo Studio di consulenza incaricato dalla società e contestualmente i soci hanno affidato un nuovo incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la valutazione dell'opportunità di integrazione delle attività di ATR in altre società a partecipazione pubblica del territorio cesenate e che nella successiva Assemblea dei soci del 23/12/2024, così come risulta dal verbale a libro soci, è stato esaminato ed approvato all'unanimità dei soci presenti, un iter per il superamento di ATR prevedendo una prima fase di recesso di tutti i soci minori e una seconda fase di scissione con incorporazione dei rami d'azienda in altre società partecipate dai Comuni di Cesena e Cesenatico;

RISCONTRATO che i seguenti soci hanno comunicato ad ATR l'intenzione di procedere al recesso ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della società:

Ente Recedente	Delibera Comunale di riferimento	Comunicazione del socio ad Atr
Comune di Bagno di Romagna	Del. CC n. 6 del 13.02.2025	pgn 3465 del 23/03/2026
Comune di Borghi	Del. CC n. 28 del 27.12.2025	pgn del 06/02/2026
Comune di Gambettola	Del. CC n. 15 del 27.03.2025	pgn 1065 del 22/01/2026
Comune di Longiano	Del. CC n. 58 del 23.12.2025	pgn 877 del 23/01/2026
Comune di Mercato Saraceno	Del. CC n. 12 del 29.04.2025	pgn 8726 del 09/06/2025
Comune di Montiano	Del. CC n. 39 del 27.12.2024	pgn 449 del 04/02/2026
Comune di Roncofreddo	Del. CC n. 65 del 22.12.2025	pgn 735 del 03/02/2026
Comune di San Mauro Pascoli	Del. CC n. 66 del 19.12.2025	pgn 120 del 07/01/2026
Comune di Sarsina	Del. CC n. 5 del 20.03.2025	pgn 7646 del 25/07/2025
Comune di Savignano sul Rubicone	Del. CC n. 84 del 23.12.2025	pgn 28487 del 30/12/2025
Comune di Sogliano sul Rubicone	Del. CC n. 15 del 28.04.2025	pgn 7420 del 24/06/2025
Comune di Verghereto	Del. CC n. 54 del 20.12.2024	pgn 558 del 23/01/2026

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 14 del 11.04.2024 con la quale è stato approvato l'indirizzo per un possibile scioglimento della società ATR, avviando in via sostanziale una procedura orientata al riposizionamento di tutti i servizi attualmente svolti da ATR per conto degli enti pubblici soci, nella quale si dà atto di come lo Studio di integrazione svolto dalla Società di Consulenza incaricata ha sviluppato uno scenario alternativo rispetto alla gestione attuale dei servizi svolti da A.T.R. S.r.l. cons. nel quale si evidenzia il passaggio degli stessi in capo ad altre società partecipate in funzione della natura delle attività sviluppate con conseguente scioglimento della Società A.T.R. S.r.l Cons.;

RICHIAMATE inoltre:

- la Ricognizione Ordinaria delle partecipazioni societarie, redatta ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 175/2016 e approvata con delibera di C.C. n. 109 del 23.12.2025, nella quale per la società ATR, si è stabilito che seppur i servizi svolti dalla stessa siano indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente e la società rispetti tutti i requisiti previsti dall'art. 4 e art. 20 del D.Lgs 175/2016 ai fini del mantenimento della partecipazione, si sta valutando il riposizionamento delle attività oggi svolte da ATR in un'ottica di riorganizzazione più complessiva della governance societaria. In particolare, per quanto riguarda la gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità, si prevede la possibilità di ricondurre tale attività ad altre società partecipate dai Comuni Soci;
- la Nota al Documento Unico di Programmazione 2026 – 2029 approvato con delibera di CC n. 107 del 23.12.2025, contenete tra gli altri obiettivi l'obiettivo 1) assegnato alla società ATR srl cons Riposizionamento strategico dei servizi, definendo che sulla base degli studi effettuati dallo studio di consulenza incaricato, la società dovrà accompagnare una prima fase di attuazione del riposizionamento di alcuni suoi servizi tramite la cessione del Ramo aziendale riferita alla programmazione e progettazione del trasporto scolastico all'Agenzia per la mobilità Romagnola AMR srl cons. La seconda fase, ancora in corso di definizione, riguarderà gli sviluppi della società Energie per la città (subentrata al precedente concessionario nel contratto di manutenzione dei parcheggi, con la società ATR scarl, dei parcheggi in struttura sul territorio comunale);

RICHIAMATO lo Statuto di ATR attualmente in vigore così approvato in assemblea dei soci del 29.09.2017 nel contesto dell'approvazione del progetto di scissione parziale ed asimmetrica, così come da Deliberazione di CC n. 25 del 27.07.2017 avente ad oggetto "Atr srl cons: progetto di scissione, modifiche statutarie e patti parasociali, approvazione";

VISTO in particolare l'art. 11 "Recesso del socio" dello Statuto di ATR che stabilisce che:

- ogni socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pec;
- qualora il recesso sia effetto di una delibera dei soci la comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo ha determinato o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci ove l'iscrizione non sia richiesta;
- il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso avverrà al valore del patrimonio netto pro-quota di partecipazione, con le modalità previste dalla legge. Il socio recedente ha diritto al rimborso delle somme apportate alla società, al netto delle perdite maturate negli esercizi precedenti a lui imputabili e alle perdite a lui imputabili

maturate nell'esercizio in corso fino alla data in cui diviene efficace il recesso. Il socio recedente potrà essere liquidato con riferimento alla propria quota di partecipazione, in tutto o in parte con beni in natura;

- resta fermo l'obbligo del socio receduto di versare integralmente i contributi consortili qualora dovuti e di pagare integralmente tutte le somme poste a suo carico dai regolamenti consortili o dalla convenzione, fino alla data di efficacia del recesso;

- il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso al momento in cui è pervenuta alla società la comunicazione di recesso. Ad ogni altro effetto, in particolare con riferimento all'esercizio dei diritti sociali, il recesso è efficace dalla data in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla società;

RICHIAMATO quanto indicato nella Massima Notarile Firenze n. 53 del 2015 "Recesso consensuale" da società a responsabilità limitata e di recente richiamato dalla Sentenza n. 2581 del 18/09/2025 Tribunale ordinario di Catanzaro, in merito al recesso consensuale di soci di s.r.l.;

RICHIAMATO inoltre l'autorevole Parere rilasciato alla società ATR in data 20.02.2025 dal Notaio Marco Maltoni di Forlì in riferimento al quesito circa il valore di liquidazione dei soci receduti previsto dall'art. 11 comma 4 dello Statuto di ATR, secondo il quale il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il recesso avverrà al valore del patrimonio netto pro-quota di partecipazione";

DATO ATTO che la società ATR ha scopo consortile, opera per conto e nell'esclusivo interesse dei rispettivi soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, nei limiti di quanto disposto del D.Lgs 175/2016;

CONSIDERATO pertanto che in ordine al valore di liquidazione della partecipazione di ogni socio recedente, si farà riferimento all'art.11.4 dello Statuto, ai sensi del quale "il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso avverrà al valore del patrimonio netto pro-quota di partecipazione, con le modalità previste dalla legge", pur non trattandosi di recesso dovuto al verificarsi di una delle cause previste dalla legge e non sussistendo, per tale ragione, vincoli legali alla determinazione del valore di liquidazione;

RAVVISATO che, con l'esercizio del recesso, i soci minori ottengono lo scioglimento dal vincolo sociale e conseguentemente la fuoriuscita dalla società con la cessazione della propria qualità di soci;

VISTO lo Stato Patrimoniale al 31.12.2025 così come riportato nella documentazione ricevuta dalla società (pgn 66339 del 07/05/2026 soprarichiamato) e nella Determina dell'Amministratore Unico di ATR n. 07/2026 del 22/04/2026 a pgn 59882/2026, contenente il Bilancio di Esercizio 2025, dal quale si evince quanto sotto riportato in sintesi:

STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025	SCARTO	SCARTO %
ATTIVO	13.297.968,00	12.198.377,00	-1.099.591,00	-9,01%
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00%
B) IMMOBILIZZAZIONI	11.135.288,00	9.765.275,00	-1.370.013,00	-14,03%
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.131.426,00	2.413.211,00	281.785,00	11,68%
D) RATEI E RISCONTI	31.254,00	19.891,00	-11.363,00	-57,13%
PASSIVO	13.297.968,00	12.198.377,00	-1.099.591,00	-9,01%
A) PATRIMONIO NETTO	5.920.833,00	5.923.827,00	2.994,00	0,05%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	3.192.914,00	3.014.432,00	-178.482,00	-5,92%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	96.987,00	90.722,00	-6.265,00	-6,91%
D) DEBITI	3.765.969,00	2.942.055,00	-823.914,00	-28,00%
E) RATEI E RISCONTI	321.265,00	227.341,00	-93.924,00	-41,31%

DATO ATTO che la determinazione dell'A.U. è stata trasmessa al Revisore Unico di Atr e al Notaio Avv. Marco Maltoni al fine di certificare, il valore del patrimonio netto al 31.12.2025 da utilizzare nella prevista assemblea dei Soci ATR, necessario per la determinazione delle quote unitarie dei soci recedenti alla partecipazione societaria;

DATO ATTO inoltre che, per le motivazioni sopra riportate, il recesso dei soci sopra elencati, avverrà tramite liquidazione delle quote con la distribuzione di riserve sociali disponibili e che pertanto il capitale sociale della società ATR srl cons. rimarrà invariato;

RAVVISATO che la quota di partecipazione di ATR detenuta dal Comune di Cesena, in seguito al recesso consensuale dei soci minori, andrà iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie nello stato patrimoniale nel bilancio consuntivo successivo;

RISCONTRATO che la nuova quota di partecipazione al capitale sociale del Comune di Cesena rappresenta l'effetto meramente contabile della liquidazione degli altri soci mediante l'impiego di riserve sociali, e non conseguente ad un aumento di capitale sociale;

RITENUTO non si applichi l'art. 5 del D.Lgs 175/2016 in merito all'onere di motivazione analitica in base al quale in caso di acquisto di partecipazioni in società, anche detenute in via indiretta, le pubbliche amministrazioni debbono presentare istanza alla Corte dei conti e all'Antitrust, in quanto l'ente è già socio della società e per la medesima Corte non risulta necessaria la presentazione di tale istanza, in quanto l'operazione non si configura come acquisto di una nuova partecipazione;

RICHIAMATA in tal senso la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Riunite n. 19/2022/QMIG che ha chiarito che l'obbligo di presentare l'istanza di parere ex art. 5 D.Lgs 175/2016 non sussiste quando una pubblica amministrazione acquisisce ulteriori partecipazioni in una società di cui è socia;

VISTI i vigenti Patti Parasociali in vigore tra i soci di ATR srl cons come sopra richiamato, in particolare l'art. 5 "Durata, proroga, scioglimento e modificazioni dei Patti Parasociali", che prevede che le modifiche della convenzione possono essere apportate purché siano assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando ove ottenibile l'unanimità dei consensi; laddove invece sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità le modifiche devono

essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale della società;

RITENUTO che nei patti parasociali stipulati in società a controllo pubblico, il recesso di un socio libera solo quest'ultimo dagli obblighi contrattuali, lasciando il patto pienamente efficace tra i soci rimanenti. Questa regola generale, desumibile dagli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c., si applica anche alle società partecipate pubbliche, salvo deroghe specifiche previste dal TUSP (D.lgs. 175/2016); la modifica o scioglimento dei patti richiede delibera ai sensi dell'art. 7 TUSP, ma il recesso individuale non dissolve automaticamente il patto per gli altri soci;

RICHIAMATI:

- l'Art. 2473 "Recesso del socio" del Codice civile;
- il D.Lgs 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare gli articoli 9 e 7;
- il D.Lgs 267/2000 Testo Unico per gli Enti Locali;
- il vigente Statuto comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.54 dell'11/03/2002 da ultimo modificato con atto n. 42 dell'11/07/2024;
- le Linee guida per l'applicazione del regolamento sui controlli interni in materia di società ed enti a partecipazione pubblica vigenti presso il Comune di Cesena e adottate con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30/01/2018;

RICHIAMATE infine le Sentenze del Consiglio di stato n. 4123 e n. 4523 del 2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente e che il valore della quota di partecipazione sarà iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie nello stato patrimoniale nel bilancio consuntivo successivo;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D. Lgs n. 267/2000;

Su conforme proposta del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio e del Settore Entrate tributarie e Servizi Economico-Finanziari;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs 267/2000 di seguito riportati;

Esaminata in 1^a commissione il 11.05.2026 come da copia del verbale in atti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti 28 votanti 20

astenuti 8 (Sirotti Gaudenzi/LEGA – Casali, Fantini, Imperato, Pellegrini, Zuccali/FRATELLI D'ITALIA – Giangrandi, Parise/CESENA SIAMO NOI)

favorevoli 20 (PD – CESENA 2024 – AZIONE PRI – MOV. 5 STELLE – FONDAMENTA AVS)

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci della società ATR srl consortile convocata per il 28/05/2026 per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;

2) DI DARE INDIRIZZO al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena e di votare favorevolmente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, rispettivamente: Approvazione della situazione patrimoniale straordinaria alla data del 31.12.2025 e Delibera di adesione alla richiesta di recesso da parte dei soci minori;

3) DI DARE ATTO che i Patti Parasociali esistenti ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto restano in vigore tra i soci non recedenti.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti 28 votanti 20

astenuti 8 (Sirotti Gaudenzi/LEGA – Casali, Fantini, Imperato, Pellegrini, Zuccali/FRATELLI D'ITALIA – Giangrandi, Parise/CESENA SIAMO NOI)

favorevoli 20 (PD – CESENA 2024 – AZIONE PRI – MOV. 5 STELLE – FONDAMENTA AVS)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Filippo Rossini

Il Segretario Generale

Marco Mordenti